

1501651-83.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246358/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 27300958 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2246358 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON JUSTINIANO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501651-83.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501651-83.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246358/2022 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 27300958 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2246358 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON JUSTINIANO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

WILSON JUSTINIANO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado, após aditamento, como incurso no artigo 155, caput e § 1º, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 07 de setembro de 2022, em horário incerto, no endereço

indicado na inicial, o denunciado subtraiu, para si, o veículo VW/KOMBI, bem como a quantia de R\$ 800,00, bens de propriedade de JOSE LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA.

Nos termos da inicial, em seguida, mas nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado subtraiu, para si, coisa alheia móvel de propriedade de WEVERTON TELES BRAGA, consistente no caminhão FORD/F4000.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, três testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em seguida, a denúncia foi aditada, tendo sido o aditamento devidamente recebido.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação do réu, com a cominação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

A Defesa apresentou alegações finais escritas, manifestando-se pela improcedência da ação penal, por falta de provas e em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugnou seja considerada a atenuante da confissão espontânea.

DECIDO.

Cumpra reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 23) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu, na fase judicial, confessou parcialmente os fatos, informando, ao final de seu interrogatório, que subtraiu o caminhão, pois a perua tinha acabado a gasolina, ressaltando que a chave estava no interior do veículo e porta estava aberta.

O denunciado disse, inicialmente, que havia pegado emprestada a perua KOMBI, no entanto, ao final, acabou por confessar a sua subtração, negando, no entanto, a subtração do dinheiro, confirmando que YTALO acabou por lhe ajudar a carregar a perua.

Contudo, esta versão não se afigura, totalmente, verossímil diante da prova dos autos, eis que a prova oral colhida foi firme e segura em confirmar toda a versão apontada pela denúncia.

Nesse sentido, as declarações de JORGE, irmão do denunciado, que, na fase judicial, reiterou o desejo de ver o réu processado, dizendo que, durante o período noturno, o denunciado WILSON furtou a perua, tendo, inclusive, ingressado na residência e subtraído a quantia aproximada de R\$ 800,00.

Na fase investigativa, a vítima trouxe versão parecida, não tendo narrado, contudo, a subtração do dinheiro (fls. 16).

Da mesma forma, a vítima WEVERTON, na fase judicial, afirmou que o caseiro do local informou-se sobre a subtração do caminhão, sendo certo que se deparou com o veículo atravessado na via, parando o trânsito.

Na fase policial, a vítima trouxe a mesma versão, dizendo, inclusive, que havia outro indivíduo no local, que confirmou que a subtração ocorreu, pois a perua tinha

acabado a gasolina (fls. 17).

Seguindo essa linha, a testemunha YTALO, que estava com o denunciado, na fase judicial, confirmou que estava com o réu no interior da KOMBI, fazendo um carreto, dizendo que o veículo quebrou, ocasião em que, neste meio tempo, o denunciado veio com um caminhão, tendo confirmado que apareceu um rapaz com um carro, dando conta de um furto.

Fechando o conjunto probatório amplamente desfavorável ao réu, os policiais militares PEDRO e LUCAS, na fase judicial, confirmaram terem encontrado o denunciado detido por populares, machucado, sendo que os dois veículos estavam parados no local dos fatos.

Em arremate, sobre a desclassificação para o crime na modalidade tentada, cabe destacar que o réu chegou a inverter a posse dos bens, porquanto estava deixando o local quando foi abordado pela polícia.

Assim, não sendo exigida a posse mansa e pacífica para a configuração do tipo penal do furto, inegavelmente, o crime acabou por se consumar.

Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.

(REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015.).’

Assim, sob todos os ângulos analisados, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia, razão por que, existente a autoria, a materialidade e a tipicidade do fato, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 1/6 acima do mínimo legal.

Justifica-se a exasperação, eis que o réu acabou por envolver o menor de idade YTALO na empreitada, especialmente no furto da perua KOMBI.

Na segunda fase de aplicação da pena, majoro a pena então computada em 1/6, eis que o delito foi cometido em face do próprio irmão do denunciado, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, totalizando 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea, já que o réu não confessou integralmente os fatos.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconhecido o concurso formal de infrações, por conta do furto do dinheiro e do veículo VW/KOMBI, majoro a reprimenda em 1/6, totalizando 01 (um) mês, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a reprimenda em 1/3, eis que o crime foi praticado durante o repouso noturno, totalizando 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva com o furto do caminhão FORD/F4000, majoro a reprimenda em 1/6, nos termos do artigo 71 do Código Penal, totalizando 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezesete) de reclusão, pena que fica definitiva.

Considerando a situação econômica do réu, fixo em 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

Não se tratando de réu com maus antecedentes e cuidando-se de providência socialmente recomendável, a pena fica substituída por restritiva de direitos, pelo tempo da pena, consistente em prestação de serviços à comunidade, em entidade indicada pelo MM. Juízo da Execução Criminal.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu poderá apelar em liberdade, diante da substituição efetivada.

Ante o exposto, CONDENO WILSON JUSTINIANO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO, que fica SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo da pena, e 10 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 155, caput e § 1º, do Código Penal, em concurso de infrações, na forma acima exposta.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA